

1500758-50.2019.8.26.0191

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Falsa identidade

Magistrado: LUCIANA DO CARMO NOGUEIRA

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... preso em flagrante pelo delito de tráfico de entorpecentes e, durante a identificação, forneceu o nome de Eder Allan Silva, seu irmão, fato constatado após a divergência entre as impressões digitais colhidas e aquelas registradas no documento apresentado.

O réu não fez jus aos benefícios da transação penal ou da suspensão condicional do processo (fls. 28 e 42), motivo pelo qual foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA - Processo Criminal Nº 1500758-50.2019.8.26.0191 - LAUDA

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1500758-50.2019.8.26.0191

Classe - Assunto:

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO - FALSA IDENTIDADE

Documento de Origem:

TERMO CIRCUNSTANCIADO, TERMO CIRCUNSTANCIADO - 3069092/2019 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 6028157 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JULIO CEZAR SILVA

Juiz(a) de Direito: Doutor(a) LUCIANA DO CARMO NOGUEIRA

VISTOS.

JULIO CEZAR SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de junho de 2019, no período diurno, na Delegacia de Polícia desta cidade e Comarca (Rua David de Rogatis, Nº 49, Jardim Figueiredo), atribuiu para si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo o apurado, o denunciado foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de entorpecentes e, durante a identificação, forneceu o nome de Eder Allan Silva, seu irmão, fato constatado após a divergência entre as impressões digitais colhidas e aquelas registradas no documento apresentado.

O réu não fez jus aos benefícios da transação penal ou da suspensão condicional do processo (fls. 28 e 42), motivo pelo qual foi denunciado (fls. 82/84).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, foi apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida e ouvida a testemunha arrolada, bem como interrogado o réu (fls. 182/185).

Encerrada a fase probatória, em alegações finais orais (fls. 182 e 183), o

Ministério Público pugnou pela condenação do réu, pois o resultado da legitimação das impressões digitais demonstrou a ilicitude por ele praticada, bem como o denunciado reconheceu ter fornecido o nome de seu irmão porque se encontrava foragido em outro processo. Por sua vez, a defesa apresentou memoriais escritos (fls. 197/199), sustentando a absolvição pela falta de provas, uma vez que inexistia a confissão e somente o depoimento de policiais é insuficiente.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal merece procedência.

A materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado Nº 900.029/2019 (fls. 01/03) e pelo laudo de fls. 06/16.

Conforme se nota no registro do Boletim de Ocorrência Nº 2.313/2019 (fls. 32/36) da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, na data de 26 de junho de 2019, o acusado apresentou-se à autoridade policial como Eder Allan Silva (fl. 32).

A legitimação do denunciado demonstrou o engodo (fls. 06/16), constatando que as impressões digitais colhidas na Delegacia de Polícia não conferiam com os dados datiloscópicos registrados em nome de Eder Allan Silva (fls. 08 e 12), mas sim com as impressões do acusado Júlio Cezar Silva (fls. 09 e 13).

Em decorrência disso, foi necessária lavratura do Boletim de Ocorrência Complementar Nº 2.322/2019 (fls. 36/38), retificando o nome e a qualificação do indiciado.

A testemunha Teófilo Augusto de Aguiar Fogaça, escrivão de polícia, relatou que na noite anterior aos fatos houve uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, cujo o autor do fato se identificou como Eder Allan Silva, irmão do acusado, sendo constatada, posteriormente, a divergência nas impressões digitais.

No interrogatório, o réu negou o fatos a ele imputados, pois não apresentou documento falso à autoridade policial. Reconheceu ter informado o nome de seu irmão durante a abordagem policial, pois tinha receio de sofrer violência policial e por estar foragido. Somente com a legitimação e verificação de que ele não era Eder Allan Silva, o denunciado confessou ser outra pessoa.

De ver-se que o próprio denunciado tinha ciência de que poderia ser preso por ter deixado de retornar à penitenciária na qual cumpria pena privativa de liberdade e, por isso, se apresentou como se fosse seu irmão.

A vantagem que, obviamente, o réu pretendia obter no presente caso era furtar-se a se submeter às malhas da Justiça.

De fato, o acusado, com o intuito de não ser preso, pois se encontrava evadido do presídio, forneceu os dados de seu irmão Eder Silva. O engano apenas foi descoberto após a legitimação pela polícia civil e isto somente se deu porque houve suspeita acerca da identidade do denunciado.

A conduta do réu, como se vê, amolda-se à figura típica do artigo 307 do Código Penal, sendo necessária a condenação, ainda que a vantagem almejada não tenha sido consumada.

Nesse sentido a jurisprudência:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 522/STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar Maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014).

2. Tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros.

3. Agravo regimental improvido." (grifei) (Agravo Regimental no Recurso Especial Nº

0000027-20.2016.8.08.0035 (Ag.Rg. no R.Esp. Nº 1.697.955-ES - 2017/0243837-0)

Relator(a) Ministro(a) Nefi Cordeiro - j. 10/04/2018)

Assim, o conjunto probatório por ser coeso, encaminha ao reconhecimento da existência e da autoria delitiva, mormente quando corroborado pelo depoimento do policial e pelo próprio acusado.

Dessa forma, inaplicável ao caso concreto a absolvição do réu, pois a prova oral colhida dá conta da procedência da denúncia.

Ainda, cabe ressaltar que não restou demonstrado o intuito do funcionário público em prejudicar o acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 59, inciso I, do Código Penal, urge determinar a sanção aplicável ao caso concreto, porquanto o consequente na norma proibitiva é alternativo.

Opto pela aplicação da pena de detenção, considerando o conjunto fático, afastando a pena alternativa de multa no caso do crime previsto no Código Penal.

Primeira Fase. O réu possui maus antecedentes, porquanto delinuiu após ter contra si decisão condenatória com trânsito. A Folha de Antecedentes (fls. 150/155) e as certidões de fls. 23 e 24 pesam em seu desfavor.

Há certidão nos autos (fls. 23 e 24) dando conta de que o acusado praticou os fatos aqui analisados após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e antes do transcurso do prazo que cuida o artigo 64, inciso I, do Código Penal. Uma será utilizada como agravante (reincidência) e a outra como mau antecedente.

A culpabilidade, apreciada em seu conjunto, aponta circunstâncias desfavoráveis ao acusado, pois os documentos acostados aos autos demonstram uma personalidade voltada para a prática reiterada de crimes graves. Portanto, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Segunda Fase. Presente a agravante da reincidência (fl. 23 - Processo Nº 0000942-71.2016.8.26.0616 - 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba), pois o réu foi condenado pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), de modo que aumento a pena de 1/6 (um sexto).

Embora o denunciado tenha confessado parcialmente os fatos narrados na denúncia durante a fase de inquérito policial e em Juízo, negou parte das acusações, referente à apresentação de identidade falsa, do que deflui a impossibilidade de minorar-lhe a pena por conta da confissão espontânea. A confissão, para beneficiá-lo, deve ser completa.

A confissão espontânea do delito imputado não pode ser reconhecida, porquanto incompleta. Pretende o ordenamento premiar o juízo de autocrítica revelado pela confissão total de todos os fatos relevantes acerca do delito imputado. O réu, embora tenha confessado aos policiais e na audiência de instrução que passou o nome de seu irmão, apenas o fez após o resultado da legitimação, perdendo a oportunidade de ser beneficiado pela atenuante legal.

Não há outras agravantes ou atenuantes a considerar. Assim, fixo a pena nesta fase em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Terceira Fase. Não há causas de aumento ou diminuição. Desta forma, torno definitiva a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena. O regime inicial, considerada a espécie, quantidade de pena e a reincidência verificada será o semiaberto.

Substituição. A reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão da execução da pena (sursis).

Dispositivo.

Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JULIO CEZAR SILVA, pela prática do fatos descritos no artigo 307 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Custas na forma da lei.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se, fazendo-se as anotações e comunicações de praxe.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para cumprimento no regime semiaberto. Com o cumprimento, expeça-se o necessário para encaminhamento da Guia

de Execução à V.E.C. competente.

Com o trânsito em julgado e inexistindo outras pendências, archive-se o processo físico, SE HOUVER.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA